RECIBIDO
11 JUL 2025
11:35 a.m.
NOTARIA TAMBINI

NOTIFICACIÓN

Señores	:	**NOTARIA PÚBLICA MONICA MARGOT TAMBINI ÁVILA**
Asunto	:	Disposición Superior N°40-2025
Dirección	:	AV. JORGE BASADRE N° 280- SAN ISIDRO - LIMA

Por disposición de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos, se le notifica la Disposición Superior N° 40-2025 del 07 de julio del año en curso *-que se adjunta a folios 18-*, la misma que guarda relación en la investigación fiscal recaída en la carpeta fiscal N° 57-2024.

Lima, 08 de julio de 2025

Clarita Anthonela Hilasaca Lucero
ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL
Segunda Fiscalía Superior Nacional
Especializadas en delitos de Lavado de activos

Carpeta Fiscal	57-2024
SGF	506015706-2024-57-0
Procedencia	Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Lavado de activos de Lima

DISPOSICIÓN SUPERIOR N° 40 -2025-2FSNEDLA-MP-FN

Lima, siete de julio
de dos mil veinticinco

I. ASUNTO:

Viene a esta Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos, las solicitudes de elevación de actuados presentadas por la defensa técnica de los denunciantes y la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de activos, ambas contra la Disposición fiscal N° 02, del 12 de mayo del presente año, emitida por la titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima. Actuados que han sido elevados a este Superior Despacho, mediante oficio N° 57-2024-2024-MP-FN-2°FPDELAL[1] suscrito por la fiscal provincial Sonia Missela Baylón Zavaleta.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

II. MATERIA:

Estos medios impugnatorios han sido interpuestos por la defensa técnica de los denunciantes José Alejandro Timaná Yamunaqué y otros[2], y el procurador público Miguel Ángel Sánchez Mercado, de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra la Disposición fiscal N° 02, del 12 de mayo del presente año *(Disposición de Archivo Liminar de Denuncia)*, emitida por la titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, que dispuso:

> *"**1) NO HABER MÉRITO PARA ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR** contra **1) Aníbal Raúl Aliaga Swidin y 2) Notaria Pública Mónica Margot Tambini Ávila,** así como, la persona jurídica **3) Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C** por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado; disponiéndose en tal sentido el **ARCHIVO LIMINAR** de los actuados" [Sic].*

III. CONSIDERANDO:

Antecedentes

Primero.- El 19 de septiembre de 2024, los denunciantes José Alejandro Timaná Yamunaque, Antolina Leónidas Julca Ramírez, Nelson Ricardo Shicshi Olivo, Teresa

[1] Recepcionado el 03 de junio de 2025.
[2] Asimismo, Antolina Leonidas Julca Ramírez, Nelson Ricardo Shischi Olivo, Teresa De La Cruz Lázaro Castillo, Juan Esquivel Ramos y Flor Petronila Huamán Ochoa.

De La Cruz Lázaro Castillo, Juan Esquivel Ramos y Flor Petronila Huamán Ochoa, interpusieron denuncia penal contra Aníbal Raúl Aliaga Swidin, la notaria pública Mónica Margot Tambini Ávila y Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., por la presunta comisión del delito de Evasión tributaria, Fraude en la Administración de la Persona Jurídica, Falsedad ideológica y Lavado de activos, en agravio del Estado[3].

Segundo.- La precitada denuncia generó la **carpeta fiscal N° 57-2024**, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima que mediante Disposición fiscal N° 01, del 05 de septiembre de 2024[4], dispuso a efectos de calificar adecuadamente los hechos denunciados recabar previamente información de los casos fiscales Nros. 250-2016, 27-2018, 50-2016, 244-2015, 244-2015 y 17-2023.

Tercero.- Posteriormente, la precitada instancia fiscal mediante Disposición Fiscal N° 02, del 12 de mayo de 2025[5] - *Disposición de Archivo Liminar de Denuncia*-, dispuso no haber mérito para abrir investigación preliminar contra Aníbal Raúl Aliaga Swidin, la notaria pública Mónica Margot Tambini Ávila y la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., por la presunta comisión del delito de Lavado de activos, en agravio del Estado, archivando liminarmente los actuados. Asimismo, remitió copias certificadas de la denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, a fin de que se pronuncien de acuerdo a sus atribuciones respecto a los delitos de Defraudación tributaria, Fraude en la Administración de Persona Jurídica y Falsedad ideológica, respectivamente. Dicha Disposición fue notificada a las partes.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos

Cuarto.- En mérito al archivo decretado, la defensa técnica de los denunciantes[6] y el procurador público Miguel Ángel Sánchez Mercado, solicitaron la elevación de actuados contra la Disposición de Archivo Liminar de Denuncia, pedidos que fueron proveídos con la Disposición de Elevación de Actuados, del 30 de mayo del año en curso[7], mediante el cual la fiscal provincial Sonia Missela Baylón Zavaleta dispuso conceder los recursos de elevación de actuados y elevar la carpeta fiscal N° 57-2024, a la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de Activos.

---

[3] Véase a folios 01 al 78, del tomo 1 de la carpeta principal.
[4] A folios 144 al 146, del tomo 1 de la carpeta principal.
[5] A folios 855 al 879, del tomo 5 de la carpeta principal.
[6] José Alejandro Timaná Yamunaqué, Antolina Leonidas Julca Ramírez, Nelson Ricardo Shischi Olivo, Teresa De La Cruz Lázaro Castillo, Juan Esquivel Ramos y Flor Petronila Huamán Ochoa.
[7] Véase a folios 1026 al 1028, del tomo 5 de la carpeta principal.

Intervención de la Fiscalía Superior Nacional Especializada

Quinto.- Ahora bien, es necesario precisar que mediante Resolución Organizacional N° 02-2024-FSCN-FISLAA-MP-FN - *"Lineamientos de trabajo de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos, y la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Lavado de activos de Lima, año 2024"* emitida por la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, se dispuso establecer como lineamiento de trabajo que la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavados de Activos conozca, como superior en grado, respecto de todos los recursos, impugnaciones, incidencias, entre otros, que devengan de las investigaciones y procesos tramitados ante la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Lavado de activos de Lima, a partir del 15 de abril de 2024.

Sexto.- En mérito a dicha Resolución Organizacional, es que esta Fiscalía Superior Nacional asume como segunda instancia todos los recursos, impugnaciones, incidencias, entre otros, que devengan de las investigaciones y procesos que se tramiten ante la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima. En ese sentido, es que este Superior Despacho se encuentra habilitado para conocer los presentes recursos de Elevación de Actuados que se forman a partir de los pedidos formulados por la defensa técnica de los denunciantes y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en el marco de la carpeta fiscal N° 57-2024.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

Control de admisibilidad del recurso

Séptimo.- Mediante Directiva N° 004-2016-MP-FN, se regula el plazo para requerir la elevación de actuados contra la disposición fiscal de archivo o de reserva provisional de la investigación, que es de aplicación obligatoria para todos los fiscales que apliquen el Código Procesal Penal de 2004 y el Código de Procedimientos Penales en lo referido al archivo y la reserva provisional de la investigación. Tiene como sustento el derecho a impugnar, en tanto manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, posibilita a la parte que se siente afectada por la resolución de un órgano judicial, lograr que tal decisión sea objeto de revisión por la instancia inmediata superior para alcanzar su revocatoria y/o anulación.

Ello entendemos, faculta a quien se siente agraviado con una resolución o disposición fiscal, a promover el control de la legalidad de lo emitido en primera instancia, al solicitar se revise los actuados por el superior en grado, a fin de determinar si la recurrida se encuentra con arreglo a ley.

Octavo.- Conforme es de advertirse de los actuados, la Disposición de Archivo Liminar

de Denuncia emitida en la carpeta fiscal N° 57-2024, fue recepcionada el 13 de mayo de 2025, por la defensa técnica de los denunciantes[8], quien en uso de sus atribuciones previstas en el artículo 334.5 del Código Procesal Penal de 2004[9], presentó el requerimiento de elevación de actuados el mismo que fue recepcionado el 20 de mayo de 2025[10]. Asimismo, la precitada Disposición de archivo, fue recepcionada el 13 de mayo del año en curso por la Procuraduría Pública[11], quien presentó el requerimiento de elevación de actuados el mismo que fue recepcionado el 19 de mayo de 2025[12].

Efectuando el control de admisibilidad se tiene que los denunciantes y la Procuraduría Pública impugnante cumplen con los requisitos formales requeridos para la impugnación: interés legítimo respecto al caso investigado y haber realizado la impugnación en el plazo de ley (*dentro de los 05 días de notificada la disposición*). Por ello, corresponde a este Despacho Superior emitir el pronunciamiento correspondiente.

Hechos materia de la denuncia

Noveno.- Conforme a la Disposición de Archivo Liminar de Denuncia, del 12 de mayo de 2025[13], se advierte que los hechos materia de denuncia *-para el caso que nos ocupa-* se centran sustancialmente en lo siguiente:

9.1. La denuncia se interpone debido a un complejo esquema fraudulento realizado por el denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin, en su calidad de representante de la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., quien efectuó operaciones comerciales ilícitas, a pesar de que dicha empresa había sido dada de baja por la SUNAT, el 31 de octubre de 2012. Esto último implicaba la pérdida de capacidad legal de la empresa para operar. Sin embargo, a través de un otorgamiento de poder inscrito en la Partida N° 01022342, legalizado el 23 de marzo de 2023 ante la notaria Mónica Margot Tambini Ávila *-quien no había verificado del estatus de la empresa-*, el citado denunciado recibió la facultad de celebrar contratos de compraventa y gestionar pagos relacionados con la venta de módulos comerciales en el Centro Comercial Polvos Argentinos.

9.2. En relación al delito de lavado de activos se señaló que el denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin, actuando como representante de la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., recibió en su cuenta bancaria personal en el Banco

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos

[8] Véase a folios 29, de la carpeta auxiliar.
[9] Artículo 334. Calificación:
(...)
5. El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior.
[10] Véase a folios 906 al 917, del tomo 5 de la carpeta principal.
[11] Véase a folios 30, de la carpeta auxiliar.
[12] Véase a folios 884 al 900, del tomo 5 de la carpeta principal.
[13] A folios 855 al 880, del tomo 5 de la carpeta principal.

BBVA -*Cta. N° 011-0791-15-0100016267, en dólares americanos*-, los fondos provenientes de las actividades ilícitas relacionadas con la venta ilegal de módulos comerciales en el Centro Comercial Polvos Argentinos. El origen de estos fondos son producto de los siguientes delitos previos: Fraude en la Administración de la Persona Jurídica, Defraudación tributaria y Falsedad ideológica. Por lo que, se constituyó el delito de lavado de activos, conforme a los artículos 1, 2 y 3 del Decreto legislativo N°1106.

Fundamentos de la disposición fiscal de archivo

Décimo.- Los argumentos que sustentan la Disposición de Archivo Liminar de Denuncia *-en los términos que en ella se menciona-* emitida por la fiscal provincial Sonia Missela Baylón Zavaleta, se centran sustancialmente en lo siguiente:

10.1. Los hechos puestos a conocimiento, en relación al delito de lavado de activos, estarían relacionados a los cuestionamientos que giran en torno de las ventas de los módulos comerciales denominado "Campo Ferial Polvos Argentinos", tras el otorgamiento de poder del denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin (2023), otorgado por la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., que se encuentra dada de baja (año 2012). Los presuntos fondos ilícitos habrían sido recibidos por el denunciado a través de su cuenta bancaria personal del Banco BBVA N° 011-0791-15-0100016267 *(en dólares)*, producto de las ventas de dichos módulos comerciales.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos

10.2. De los hechos denunciados se advierte que los denunciantes cuestionan las siguientes situaciones: *a) si la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C. -en baja- otorgó poder; b) si el denunciado Aliaga Swidin podría realizar la venta de los módulos comerciales del Campo Ferial Polvos Argentinos con el poder otorgado por la empresa; c) si Aliaga Swidin podría recibir el dinero en su cuenta personal del BBVA producto de las ventas de los módulos comerciales tras el poder otorgado; y d) si el denunciado podía intervenir en dichos actos jurídicos pese a que el poder otorgado fue dado por una empresa en baja.* Lo anotado a criterio del despacho fiscal no resultan ser dilucidado a través de una investigación por el delito de lavado de activos, pues dichas situaciones son controversias particulares que deben ser evaluadas en otras instancias.

10.3. De la lectura de la denuncia, se advierte que, de manera genérica, los fondos por la venta de los módulos comerciales fueron blanqueados, a través de movimientos financieros realizados por Aníbal Raúl Aliaga Swidin. Sin embargo, de la denuncia y sus anexos, no se advierte información alguna sobre la realización de transacciones posteriores a los depósitos de dinero, del cual se desprenda los actos destinados a ocultar un presunto origen ilícito del dinero recibido, no existe algún sustento que permita tener un dato objetivo sobre el lavado de activos. Tampoco si estos habrían sido utilizados para adquirir bienes o realizar transacciones onerosas. Con lo cual, los

denunciantes no han descrito los actos posteriores que podrían constituir "puntos de partida objetivos" justificados por hechos concretos que permitan formular una imputación inicial por el delito de lavado de activos, conforme a la Sentencia Plenaria N° 01-2017. El solo hecho de indicar la conducta de lavado de activos, sin ninguna descripción fáctica y objetiva acorde a dicho tipo penal, no puede dar inicio a una investigación penal.

10.4. Respecto a la información de los casos fiscales Nos. 17-2023, 543-2012, y 14-2018, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, a fin de no afectar el principio de *ne bis ídem*, que versan sobre hechos en los cuales estaría implicado Aníbal Raúl Aliaga Swidin, se advierte que, en su mayoría, estas investigaciones se encuentran archivadas y consentidas, con lo cual las imputaciones formuladas en dichos casos fiscales no detallan los hechos descritos en el ingreso N° 57- 2024.

10.5. En relación a la Resolución del 02 de diciembre de 2015, emitida por la Primera Sala Civil con Sub Especialidad en Comercial, esta no es una sentencia vinculante pues es una resolución emitida en un proceso civil, en segunda instancia, y contra Empresa Constructora San Isidro S.A. (deudora) e Inmobiliaria y Constructora Formas S.A. (garante hipotecario), en el marco de haber utilizado maniobras dilatorias y obstruccionistas dentro de un proceso civil, en el que se estarían ventilando cuestionamientos patrimoniales. Lo cual no puede ser considerado como indicio para el inicio de una investigación por lavado de activos.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

10.6. Conforme a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 para disponer el inicio de una investigación preliminar se requiere la existencia de sospecha simple, la imputación que se atribuye a una persona debe ser clara, concreta y precisa. El sólo hecho de solicitar una investigación no puede significar una intervención automática por dichos hechos, pues se encuentra sujeta a criterios y requisitos establecidos por la Ley, razón por la cual, no se puede iniciar investigación preliminar en este caso.

Fundamentos de la solicitud de elevación de actuados presentada por la Procuraduría Pública

Décimo primero.- La Procuraduría Pública recurrente solicita se revoque la Disposición impugnada, básicamente por los siguientes argumentos:

11.1. Considera que, la obtención fraudulenta del poder otorgado al denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin y la posterior transferencia (venta) de los módulos comerciales del Campo Ferial Polvos Argentinos, podría encubrir la falta de legitimidad para venderlos, lo que se refuerza con las acciones civiles que han promovido los denunciantes. La nulidad judicial del poder para vender dichos inmuebles podría ser un indicio en la investigación de lavado de activos, lo que revelaría la existencia de transacciones

financieras irregulares destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos.

11.2. La fiscalía no ha merituado que los fondos obtenidos por Aníbal Raúl Aliaga Swidin, a través de las operaciones de venta de módulos comerciales fueron depositados en su cuenta personal del Banco Continental. Dinero producto de presuntos delitos previos como fraude en la administración de la persona jurídica y defraudación tributaria. Este hecho en sí podría configurar el delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento del dinero de procedencia ilícita.

11.3. La Resolución del 02 diciembre de 2015, emitida por la Primera Sala Civil con Sub Especialización Comercial, relacionada a la demanda en la vía civil formulada por los denunciantes, en contra de las empresas constructora San Isidro S.A (deudora), e Inmobiliaria y Constructora Formas S.A. (garante hipotecario), se está dilucidando si el denunciado efectuó la venta de los módulos comerciales con un poder válido. Hechos que no han sido investigados por el despacho fiscal.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

11.4. Es prematuro archivar el presente caso, máxime si se trata de un delito grave, siendo necesario realizar actos mínimos de investigación como: **i)** recibir las declaraciones de los denunciados; **ii)** oficiar a la SUNARP para que remitan información registral de los bienes que se encuentren a nombre de los denunciados; **iii)** oficiar a la SUNAT información acerca de los denunciados, entre otros. Es por ello que, solicita revocar la disposición impugnada, ordenando que se inicie la investigación preliminar.

Fundamentos de la solicitud de elevación de actuados y apartamiento de despacho fiscal presentada por la defensa técnica de los denunciantes

Décimo segundo.- La defensa técnica de los denunciantes, solicita se revoque la Disposición impugnada y se evalúe el apartamiento del despacho fiscal en el presente caso, básicamente por los siguientes argumentos:

12.1. Inobservancia de los estándares legales mínimos que rigen la calificación inicial de denuncias, al haber dispuesto el archivo liminar del caso pese a la existencia de elementos objetivos que configuran sospecha simple y ameritan la apertura de diligencias preliminares.

12.2. Este caso por su gravedad, complejidad y afectación al orden económico y jurídico, exige una actuación decidida, proporcional y ejemplar, que restituya la legalidad y reactive la función fiscal frente a posibles estructuras de lavado de activos articuladas mediante fraude societario y uso sistemático de personas jurídicas inactivas.

12.3. La disposición impugnada reconoce la admisión expresa del tipo penal de lavado de activos; sin embargo, se advierte una valorización arbitraria, contradicciones internas y ausencia de impulso fiscal, con lo cual el archivo liminar vulnera el principio de impulso de oficio y constituye una actuación contraria a los deberes funcionales mínimos.

12.4. La configuración del delito de lavado de activos requiere la existencia de bienes que provengan, de manera directa o indirecta, de actividades ilícitas, que en el presente caso, se basa en el Fraude en la administración de persona jurídica, Defraudación tributaria y Falsedad ideológica. Dichos actos previos dotan de contenido al tipo penal de lavado de activos, al haberse realizado operaciones bancarias destinadas a ocultar el origen ilícito de los ingresos, configurando los actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia.

12.5. En relación a la solicitud de apartamiento del despacho fiscal y se designe a otro fiscal especializado, señala que se ha comprometido la apariencia de objetividad, el caso es de alto interés público, con indicios de criminalidad organizada y perjuicio directo al Estado; y la inacción fiscal puede generar un grave precedente, alentando el uso de personas jurídicas inactivas y esquemas de testaferros para vulnerar el sistema tributario y registral.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA FISCALÍA SUPERIOR:

Primero.- Conforme lo establece la norma procesal, el pronunciamiento respecto a la no procedencia de la formalización ni continuación de la investigación preparatoria –*sobre el íntegro de una carpeta fiscal o un extremo de ésta*-, **puede ocurrir al calificar la denuncia o después de haber realizado una investigación preliminar**. En el presente caso, nos situamos en el primer supuesto, puesto que el pronunciamiento se dio en forma liminar al no disponer el inicio de las diligencias preliminares en contra de Aníbal Raúl Aliaga Swidin, la notaria pública Mónica Margot Tambini Ávila y Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., por la presunta comisión del delito de Lavado de activos, en agravio del Estado; esto es, al calificar la denuncia, por lo que, conviene establecer si el archivo procedería o no.

Segundo.- Es de advertirse que, de los términos de las impugnaciones antes detalladas, que los denunciantes y la Procuraduría Pública lo que pretenden -*en concreto*- es que se revoque el archivo decretado a través de la Disposición fiscal N° 02, del 12 de mayo de 2025, ya que según refieren, el cuestionamiento del poder de otorgado al denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin para vender inmuebles es un indicio en la investigación de lavado de activos, ya que puede revelar la existencia de transacciones financieras irregulares, destinadas a ocultar el origen ilícito de los

fondos al ingresar a su cuenta personal, lo cual no ha sido tomado en cuenta por el despacho fiscal. Al respecto, esta Fiscalía Superior quiere dejar establecido que son los cuestionamientos o agravios señalados por los denunciantes y la Procuraduría Pública recurrente lo que serán materia de análisis por esta instancia superior *-en los términos de la impugnación que se formule en el íntegro de sus recursos-*, sin perjuicio, que de advertirse alguna inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Norma Fundamental pueda declararse la nulidad de oficio, de conformidad con el marco procesal vigente. Ello entendemos es así, a fin de no generar dilación en la tramitación de las investigaciones.

Tercero.- Es necesario dejar claramente establecido que, es deber constitucional el motivar toda decisión, conforme se encuentra prescrito en el artículo 139 inciso 5) de la Norma Fundamental[14], siendo que el derecho a la motivación, no sólo está delimitado para las resoluciones judiciales, sino a todo aquello que implique una decisión de una instancia, incluso la administrativa[15]. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha prescrito: *"En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, este Tribunal tiene también establecido que la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas - sean o no de carácter jurisdiccional- comporta que el órgano decisor y, en su caso, los **fiscales, al resolver las causas, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión**. Ello implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto **y, que por sí misma, la decisión exprese una suficiente justificación de su adopción**. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, **y sobre todo, de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la decisión cuestionada**"[16] (el resaltado es nuestro).* Así, toda decisión fiscal que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional[17].

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

En orden a lo anotado, es pacíficamente aceptado que el derecho a la motivación es un derecho fundamental de los ciudadanos y a la vez un deber de quien resuelve las controversias a él sometidas. Al infringir este derecho se vulnera la garantía constitucional del debido proceso.

---

[14] Artículo 139.5 prescribe: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

[15] Al respecto, se tiene la Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 06256-2013-PA/TC, del 10 de diciembre de 2015, F.J. 4, que prescribe: " (...) La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático de derecho. En un Estado constitucional democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso".

[16] Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 01479-2018-PA/TC, del 05 de marzo de 2019, F.J. 18.

[17] Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 04437-2012-PA/TC, del 06 de agosto de 2014, F.J. 06.

Cuarto.- En orden a ello, es claro que la motivación de una disposición fiscal no requiere que sea necesariamente extensa, sino que lo importante es que ésta, aun si es expresada de manera breve y concisa o mediante una motivación por remisión, refleje de modo suficiente las razones que llevaron a adoptar determinada decisión. Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano cuando ha desarrollado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, refiere que éste puede ser conciso[18] *-que también puede ser aplicado a las disposiciones fiscales-*. Siendo ello así, del tenor de la disposición fiscal de archivo que es materia de análisis se advierte que estaría adecuadamente motivada, ya que la evaluación realizada por la fiscal provincial está vinculado con los hechos materia de investigación y los elementos que se recabaron en relación a estos y lo que fueron presentado por los denunciantes. Enfatizándose que, esta instancia superior realizará el análisis y evaluación correspondiente, en razón de los argumentos postulados por los denunciantes y la Procuraduría recurrente y todos los actuados que se tienen a la vista al momento de emitir el presente pronunciamiento fiscal.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

Quinto.- Estando a lo anotado, se tiene que la Procuraduría Pública expone en su escrito de elevación de actuados que los fondos obtenidos por Aníbal Raúl Aliaga Swidin a través de estas operaciones de venta de módulos comerciales fueron depositados en su cuenta personal del Banco Continental, lo cual habría sido producto de los presuntos delitos previos de Fraude en la administración de la persona jurídica, Defraudación tributaria y Falsedad ideológica, por lo que, se debería realizar las indagaciones respectivas. Asimismo, la parte denunciante expone en su recurso impugnatorio que, existen elementos objetivos que configuran sospecha simple para el inicio de la investigación por lavado de activos, el cual requiere la existencia de bienes que provengan, de manera directa o indirecta, de actividades ilícitas, que en el presente caso, se basa en el Fraude en la administración de persona jurídica, Defraudación tributaria y Falsedad ideológica. Dichos actos previos dotan de contenido al delito de lavado de activos, al haberse realizado operaciones bancarias destinadas a ocultar el origen ilícito de los ingresos configurando el precitado delito.

Sexto.- Al respecto, del contenido de la denuncia de parte, se advierte que los fácticos atribuidos a los denunciados Aníbal Raúl Aliaga Swidin, la notaria pública Mónica Margot Tambini Ávila y la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., en relación al delito de Lavado de activos, son genéricos, no se detalla elementos mínimos vinculados al tipo delictivo que menciona en su denuncia, realizándose una descripción general del delito de Lavado de activos *-sin básicamente mencionar cuáles serían los actos que se adecuarían al tipo penal de lavado de activos, en la modalidad de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia respecto a los hechos denunciados-*, ello

[18] Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 03530-2008-PA/TCC, de 15 de mayo de 2009, F.J. 10.

se desprende de los "fácticos mencionados", donde simplemente se detalla que Aníbal Raúl Aliaga Swidin, actuando como representante de la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., recibió en su cuenta bancaria personal en el Banco BBVA, los fondos provenientes de la venta ilegal de módulos comerciales en el Centro Comercial Polvos Argentinos, derivados de las actividades ilícitas de Fraude en la Administración de la Persona Jurídica, Defraudación tributaria y Falsedad ideológica. Este aspecto se menciona, puesto que viene a ser el punto de partida, circunscrito a la verificación del mínimo nivel de sospecha que se exige en este tipo de denuncia, a razón del tipo penal consignado "*lavado de activos*", que no se advertiría en el caso materia de análisis, conforme se desarrollará precedentemente.

Séptimo.- En ese sentido, de la disposición fiscal de archivo (*que es materia de cuestionamiento por los recurrentes*), se menciona en relación a la denuncia de parte interpuesta, que los hechos denunciados no resultaban ser dilucidados a través de una investigación por lavado de activos, pues los cuestionamientos de si una empresa dada de baja podía realizar operaciones comerciales, el poder a una persona para realizar transacciones o la facultad de poder recibir un pago de una compraventa, son controversias particulares que deben ser evaluadas en otras instancias. Asimismo, si bien se señaló, de manera genérica, que después de los pagos realizados por la compraventa de los módulos comerciales, esos fondos fueron blanqueados a través de movimientos financieros realizados por Aníbal Raúl Aliaga Swidin; de la revisión de la denuncia de parte y sus anexos, no se advierte información sobre la realización de transacciones posteriores a los depósitos de dinero, que permitan inferir la realización de actos destinados a ocultar un presunto origen ilícito del dinero recibido.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos

Lo anotado, es un aspecto que esta instancia superior analiza y evalúa a razón, de las instrumentales que se anexaron en la respectiva denuncia de parte, como son: Consulta RUC de la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C.; Otorgamiento de poder a Aníbal Raúl Aliaga Swidin registrado en la partida N° 01022342; Testimonio que incluye los detalles sobre las partidas registrales y módulos comerciales del centro comercial Polvos Argentinos; Copia de las partidas registrales donde se observa las compraventas efectuadas por la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C.; Volante de venta de módulos comerciales; Comprobante de depósito en efectivo a favor de Aníbal Raúl Aliaga Swidin; y Carta Notarial de la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C. -*todo ello considerando el tipo penal que está denunciando actualmente, y que conlleva la generación del caso N° 57-2024*-. Lo que definitivamente tiene que ir en consonancia con lo prescrito en el artículo 328 del Código Procesal Penal, circunscrito al contenido y forma de denuncia.

Octavo.- En ese contexto, se puede advertir de los actuados, que se ha recabado copia simple del asiento C00071 de la partida N° 01022342 perteneciente a la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., donde consta la inscripción del otorgamiento de poder a favor de Aníbal Raúl Aliaga Swidin, según Acta de Junta Universal de Accionistas del 16 de mayo de 2022, a través del cual se autoriza al gerente general Aníbal Raúl Aliaga Swidin para que celebre contratos de compraventa de las unidades inmobiliarias (módulos y/o locales comerciales) que forman parte del inmueble ubicado en Jr. Huancavelica N° 1200 – Cercado de Lima denominado "Campo Ferial Polvos Argentinos", así como, el otorgamiento de poder y facultades especiales para la celebración y formalización de dichos contratos, así como recibir y hacer efectivos los cobros por estos.

Asimismo, se advierte las partidas registrales donde constan los actos jurídicos de compraventa *-a título oneroso-* de diversos módulos comerciales del predio ubicado en Jr. Huancavelica N° 1200 - Cercado de Lima, pertenecientes a la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., entre los años 2023 y 2024, según escrituras públicas otorgadas por la notaria Mónica Tambini Ávila[19]. Además, se aprecia la copia simple de un depósito en efectivo a favor de Aníbal Raúl Aliaga Swidin, a su cuenta en dólares del Banco BBVA, por el monto de US$ 3,850.00 dólares, por parte Nicolasa Espinoza Trujillo, con fecha 20 de mayo de 2023[20].

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

Noveno.- Aunado a ello, también obra la copia simple de la Carta Notarial del 09 de agosto de 2024[21], suscrita por el gerente general Aníbal Raúl Aliaga Swidin, como representante de la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C. e Inmobiliaria Dore S.A., dirigida a la Asociación de Junta de Propietarios del Centro Comercial Polvos Argentinos, donde consta que, ante la solicitud de información que dicha Asociación realizó a la Notaria Tambini respecto a la certificación de firmas concerniente a sus representantes, en razón del nombramiento realizado por la Junta de Propietarios del Campo Ferial Polvos Argentinos sobre el campo ferial de su propiedad, precisó lo siguiente: *"Todo acto celebrado por la Junta de Propietarios, cuya presidencia y representación ejercemos, ha sido otorgado conforme a ley (...), su llamada Asociación Junta de Propietarios del centro comercial Polvos Argentinos, es una asociación civil privada que no guarda relación formal con nuestro inmueble (...) no es la primera vez que ustedes, individual o grupalmente, de manera ilegal, aducen tener la calidad de junta de propietarios respecto al inmueble de nuestra propiedad (...) Hasta la fecha no hemos tomado acciones en su contra ... sin embargo, dado el tenor de su carta dirigida a la notaria, la cual denota mala fe y/o ilicitud, esta vez nos vemos en la obligación de hacer las anteriores precisiones. Por tanto, por medio de la presente, manifestamos a ustedes que si persisten en*

[19] Véase a folios 92 al 112, del tomo 1 de la carpeta principal.
[20] Véase a folios 113, del tomo 1 de la carpeta principal.
[21] Véase a folios 120, del tomo 1 de la carpeta principal.

su irregular accionar nos veremos en la obligación de iniciar en su contra las acciones legales que corresponden" [Sic.].

Décimo.- De las instrumentales antes descritas, se puede advertir objetivamente que existe un cuestionamiento acerca del poder otorgado al denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin *-esto se condice con la denuncia penal y la carta notarial del 09 de agosto de 2024*[22]-, que permitió la celebración de actos jurídicos de compraventa de los módulos comerciales del Centro Comercial Polvos Argentinos, perteneciente a la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., y para lo cual habría cometido los delitos de Defraudación tributaria, Fraude en la administración de la persona jurídica y Falsedad ideológica. Aspecto que ha merecido que el despacho fiscal remita copias certificadas de la denuncia de parte a la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios *(respecto al posible delito de Defraudación tributaria)* y a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima *(respecto al posible delito de Fraude en la Administración de la Persona Jurídica y Falsedad Ideológica)*, para que se pronuncien acerca de los posibles delitos que podrían haber cometido los denunciados, los cuales deben ser dilucidados en las instancias competentes.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

Décimo primero.- Aunado a ello, también se analizó las principales piezas procesales de las carpetas fiscales Nros. 55-2022[23], 14-2018[24] y 543-2012 *(acumulado a los casos Nros. 244-2015 y 250-2016)*[25], a través de las cuales se advierte que los delitos imputados por el delito de lavado de activos, organización criminal y/o asociación ilícita para delinquir contra el denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin, han sido archivados, y que los hechos imputados en dichas carpetas fiscales no se encuentran vinculados con los fácticos materia de la presente denuncia.

Asimismo, la Resolución N° 16, del 02 de diciembre de 2015, emitida por la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de Lima, en el expediente N° 7106-2007[26], tampoco podría ser considerada en el presente caso, pues deviene de un proceso civil de ejecución de garantías interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas contra Constructora San isidro S.A. (deudora) e Inmobiliaria y Constructora Formas S.A. (garante hipotecaria), así como, litis consorte necesario Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., para que paguen la suma de US$ 7´627,899.14 dólares y S/ 2,405.31 soles. Además, si bien el Colegiado remitió copias certificadas de los actuados al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Colegio de Abogados de Lima para que procedan

[22] Es necesario mencionar que, en dicha carta notarial el denunciado Aliaga Swidin cuestiona la conducta de la Asociación de Junta de propietarios del Centro Comercial Polvos Argentinos y su supuesta vinculación con el Centro Comercial Polvos Argentinos.
[23] Véase a folios 230 al 246, tomo 02 de la carpeta principal.
[24] Véase a folios 782 al 788, tomo 04 de la carpeta principal.
[25] Véase a folios 549 al 715, tomos 03 y 04 de la carpeta principal.
[26] Véase a folios 820 al 853, tomo 05 de la carpeta principal.

respecto a la conducta concertada, obstruccionista, maliciosa y dilatoria desarrollada por las precitadas empresas, quienes a través de sus representantes legales y abogados vendrían lesionando gravemente los intereses del Estado al exigir el pago de una acreencia (planteando pedidos bajo argumentos carentes de veracidad) en un proceso que se ha dilatado durante 12 años, este hecho no podría ser considerado un indicio del delito de lavado de activos, pues no se encontraría vinculado con los hechos materia de la presente denuncia.

Décimo segundo.- Ahora bien, los fácticos detallados en la denuncia de parte *-materia de nuestra competencia-*, se circunscriben a que el denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin, representante de la empresa Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., habría recibido depósitos en su cuenta bancaria personal del Banco BBVA, producto de la venta de los módulos comerciales del Centro Comercial Polvos Argentinos, constituyendo presuntos actos de lavado de activos, proveniente de las operaciones de Defraudación tributaria, Fraude en la administración de la persona jurídica y Falsedad ideológica. En atención a ello, se advierte que los hechos atribuidos a los denunciados, en relación al delito de lavado de activos, son genéricos e imprecisos, no se detalla elementos mínimos o esenciales vinculados al tipo delictivo atribuido provisionalmente a cada denunciado *-solo se señala los depósitos realizados a la cuenta personal del denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin, en virtud del poder otorgado, que es materia de cuestionamiento-*. Es por ello que, dar inicio a la presente investigación significaría someter injustificadamente a las personas denunciadas a un proceso penal por la simple imputación de sospechas que carecen de puntos de partida objetivos, y elementos de convicción que logren generar un grado de sospecha simple, estando a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017-CIJ/433, y que conlleve a que la fiscalía efectúe diligencias preliminares. Ello en consonancia con una aplicación razonable del derecho, y lo mínimo que se exige para una denuncia de parte conforme a la normatividad procesal vigente, cuyo eje de partida definitivamente son los hechos y elementos que sustentan éstos, que son puestos en conocimiento en su conjunto.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

Décimo tercero.- Enfatizándose que, el hecho denunciado respecto a los presuntos depósitos en la cuenta bancaria personal del denunciado Aníbal Raúl Aliaga Swidin, producto de la venta de los módulos comerciales del Centro Comercial Polvos Argentinos, constituyendo presuntos actos de lavado de activos, **no pueden por la sola narración sin mayores elementos *-circunscrito al tipo penal que denuncia, como es lavado de activos-* generar el nivel de sospecha inicial simple para la persecución penal**, ya que como bien lo desarrolló la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017-CIJ/433, se requiere de puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo, justificado por hechos concretos *-solo con cierto nivel de delimitación-* y basado en la experiencia criminalística, de que se ha cometido un hecho punible perseguible que

puede ser constitutivo de delito -*en este caso de lavado de activos*- (...). Se requiere de indicios procedimentales o fácticos relativos -*aunque con cierto nivel de delimitación*-, sin los cuales no puede fundarse sospecha alguna-[27]. No siendo viable que se penalice cualquier conducta comercial, financiera o económica en sí mismo, máxime, si como ya se anotó en este caso en particular, no se tiene elementos mínimos circunscritos a generar el nivel de sospecha ya mencionado, lo que va en consonancia con lo desarrollado por la fiscal provincial en su disposición fiscal N° 02 materia de elevación.

Décimo cuarto.- Cabe resaltar que, los argumentos de la elevación de actuados presentados por la Procuraduría Pública y la parte denunciante, resultan insuficientes para atribuir la presunta comisión del delito de Lavado de activos -*en el nivel de sospecha que señala la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017-CIJ/433*-, toda vez, que el desarrollo realizado lo circunscriben a que *"la nulidad del poder otorgado a Aníbal Raúl Aliaga Swidin para la venta de los módulos comerciales, puede ser un indicio en la investigación del lavado de activos, ya que puede revelar la existencia de transacciones financieras irregulares destinadas a enmascarar el origen ilícito de los fondos"*, con lo cual en este caso en concreto, no se advierten mínimos elementos indiciarios de la existencia del delito imputado -*relacionado a las presuntas transacciones irregulares denunciadas*- y de la presunta responsabilidad de los denunciados -*en el detalle de los hechos mencionados*- por ello que, no sería razonable ni proporcional lo concerniente a las diligencias preliminares, sin contar mínimamente con puntos de partida objetivos de que se ha cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de delito.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos

Siendo ello así, no puede dejar de mencionarse que, el Tribunal Constitucional[28] en relación a la actuación del Ministerio Público en su facultad discrecional de ejercitar la acción penal expone que, ésta no puede ser ejercida irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respecto de los derechos fundamentales. Por ello, la interdicción de la arbitrariedad constituye un principio y garantía, respecto a la facultad discrecional que tiene el Ministerio Público, "*precisando que el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinara si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: a) Actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica, b) Decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad y c) Lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica*"[29]. Lo que definitivamente tiene que observarse, estando a la naturaleza de la investigación fiscal en comento.

---

[27] Del 11 de octubre de 2017, F.J. 24
[28] Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N° 06204-2006-PHC/TC, del 09 de agosto de 2006, F.J. 07.
[29] Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N° 2725-2008-PHC/TC, del 22 de setiembre de 2008, F.J. 06.

Décimo quinto.- En ese orden de ideas, conforme al contenido de la elevación de actuados presentado por la Procuraduría Pública y los denunciantes, lo verificado en los actuados obrantes en la presente carpeta fiscal *–denuncia de parte y anexos-* y sobre la base de los considerandos que preceden, se advierte que la disposición fiscal impugnada ha sido motivada en forma razonable y adecuadamente, no siendo de recibo lo señalado por la parte denunciante acerca de que existen contradicciones en la disposición impugnada, pues se advierte que en los puntos 6.5 al 6.7 solo se describe lo argumentado por la parte relacionado a los fácticos de la denuncia, como parte del análisis del caso por el despacho fiscal. Siendo ello así, la fiscal provincial ha cumplido con expresar las razones mínimas que sustentan su decisión a consideración de este Superior Despacho, en mérito a los hechos puestos en conocimiento *-conforme a los términos de la denuncia de parte-*, así como, los estándares que señala la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433, circunscrito a la investigación fiscal en lavado de activos.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

Décimo sexto.- Ahora bien, es claro que dentro de las facultades que tiene el fiscal provincial se encuentra el de archivar una investigación, siendo ésta factible de impugnarse mediante el Recurso de Elevación de Actuados, en cuyo caso será la Fiscalía Superior la que declarará fundado o infundado el Recurso interpuesto, y de confirmarse el archivo decretado ello constituiría cosa decidida. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado en relación a dicha decisión fiscal que: "*(...) las resoluciones que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal, que en el ejercicio de sus funciones pudieran emitir los representantes del Ministerio Público, no constituyen en estricto cosa juzgada, pues esta es una garantía exclusiva de los procesos jurisdiccionales. No obstante ello, este Colegiado les ha reconocido el status de inamovible o cosa decidida, siempre y cuando se estime en la resolución, que los hechos investigados no configuran ilícito penal...*" *(STC 2725-2008-PHC/TC). A contrario sensu, no constituirá cosa decidida las resoluciones fiscales que no se pronuncien sobre la no ilicitud de los hechos denunciados, teniendo abierta la posibilidad de poder reaperturar la investigación si es que se presentan los siguientes supuestos: a) Cuando existan nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público; o, b) Cuando la investigación ha sido deficientemente realizada*"[30]. En ese sentido, la decisión de archivo que puede dictar el titular de la acción penal y que pueda ser ratificada en la instancia superior, es factible de reaperturarse en los dos supuestos mencionados por el máximo intérprete de la Constitución, pero si se ha pronunciado por la falta de ilicitud de los hechos reputados como antijurídicos e imputados al favorecido, tiene la condición de cosa decidida *(con los efectos de cosa juzgada)*.

Entendemos que, la forma de razonamiento asumida por el Tribunal Constitucional tiene como fundamento el principio de seguridad jurídica; principio que forma parte

[30] Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 1887-2010-PHC/TC, de 24 de setiembre de 2010, F.J. 17.

consustancial del Estado Constitucional de Derecho y está íntimamente vinculado con el principio de interdicción de la arbitrariedad. Así este principio constituye la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico, siendo una "*(...) norma de actuación de los poderes públicos, que les obliga a hacer predecible sus decisiones y a actuar dentro de los márgenes de razonabilidad y proporcionalidad, y en un derecho subjetivo de todo ciudadano que supone la expectativa razonable de que sus márgenes de actuación, respaldados por el derecho, no serán arbitrariamente modificados (...)*"[31].

Décimo séptimo.- En ese sentido, se tiene el artículo 335 del CPP, que prescribe en su numeral 1) que la disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del artículo anterior, impide que otro fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Y en el numeral 2) detalla que se exceptúa esta regla, si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el Fiscal que previno. En el supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, el Fiscal Superior que previno designará a otro Fiscal Provincial.

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

Siendo ello así, la decisión de archivo como el caso en comento, no significa que el Ministerio Público esté declinando su atribución constitucional de persecutor del delito, sino que dicha decisión está enmarcada en la insuficiencia de elementos de convicción circunscritos al nivel de sospecha que se requiere en relación al delito materia de investigación *-lavado de activos-*. No descartando la posibilidad de reabrir la investigación en caso se produzca el supuesto previsto en el artículo 335 del Código Procesal Penal.

Décimo octavo.- En el contexto anotado, este Superior Despacho advierte que la disposición fiscal N° 02 ha sido emitida correctamente, en consonancia directa con los parámetros de legalidad y proporcionalidad, estando a los fácticos denunciados circunscritos a Aníbal Raúl Aliaga Swidin, la notaria pública Mónica Margot Tambini Ávila y Construcciones Industriales y Pesadas S.A.C., y las instrumentales anexadas en la denuncia de parte. Por ende, considerando todo lo desarrollado en la presente Disposición Superior, **deviene en infundados la Elevación de Actuados** interpuestos por la parte denunciante y la parte agraviada -Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos-.

Décimo noveno.- Finalmente, es necesario revelar que, la parte denunciante solicitó apartamiento del despacho fiscal al haberse comprometido la apariencia de objetividad al no considerar que este caso es de alto interés público, con indicios de criminalidad organizada y perjuicio directo al Estado; sin embargo, considerando que este Superior

[31] Voto del magistrado Eto Cruz, en el expediente N° 5942-2006-PA/TC, de 25 de agosto de 2009, F.J. 06.

Despacho ha dispuesto declarar infundados la elevación de actuados interpuestos por los denunciantes y la parte agraviada, confirmando con ello la Disposición de Archivo Liminar de Denuncia, razón por la cual, carece de objeto emitir pronunciamiento acerca de la precitada solicitud de apartamiento presentada por los denunciantes.

V. DECISIÓN:

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y el artículo 334 del Código Procesal Penal, esta Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos **DISPONE**:

Primero: Declarar **infundados los Recursos de Elevación de Actuados** interpuestos por la parte denunciante y la parte agraviada -Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos-; en consecuencia: **Confirmar** la **Disposición Fiscal N° 02**, del 12 de mayo de 2025 -*Disposición de Archivo Liminar de Denuncia*-, emitida por la fiscal provincial Sonia Missela Baylón Zavaleta, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Lavado de activos de Lima.

Segundo: **Carece de objeto** emitir pronunciamiento acerca de la solicitud de apartamiento del despacho fiscal presentado por la parte denunciante, conforme a lo desarrollado en el considerando décimo noveno de la presente Disposición Superior.

Tercero: Devolver los actuados a la Fiscalía Especializada de origen para los fines pertinentes. *Notifícándose y oficiándose.*

Rafael Ernesto Vela Barba
Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos

SGF N° 506015706-2024-57-0
REVB/mvm